

1501755-94.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Romano Lucarini

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2137096/2021 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 18024977 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 731/21/010 - CENTRAL POL. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

1ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501755-94.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501755-94.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2137096/2021 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 18024977 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 731/21/010 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 2137096 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 2137096 - 04º D.P. SANTOS, 731/21/010 - 04º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fábio Cardoso Silva

CONCLUSÃO: Aos 24 dias do mês de Janeiro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal, Dr. José Romano Lucarini. Chefe de Seção Judiciária

- Gabriella Tavares Aloise -

Para sentir as primeiras ondas do gosto de viver, basta aceitar que cada ser humano tem um ponto de vista que é válido, conforme sua idade espiritual. Para ser feliz, basta entender que a felicidade dos outros é também a nossa felicidade, porque todos somos filhos de Deus.

Francisco Do Espírito Santo Neto - Hammed

Vistos, etc.

FABIO CARDOSO SILVA, já

qualificado nos autos, foi denunciado como incursos nas penas dos artigos 33 "caput" da Lei 11343/06, porque No dia 20 de maio de 2021, por volta de 1 hora e 15 minutos, na Rua Bitencourt, em frente ao nº 317, bairro Vila Nova, em Santos, trazia consigo 24 (vinte e quatro) pinos plásticos contendo cocaína, pesando 25g (vinte e cinco gramas), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia veio instruída com o inquérito policial de fls. 01/84.

Laudo toxicológico fls. 95/97.

O réu foi notificado e respondeu a acusação.

Recebida a denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Dois depoimentos foram colhidos e o réu foi interrogado durante a instrução, ao cabo da qual, ainda em audiência, nenhuma diligência foi requerida.

Vieram as alegações finais.

É o relatório.

D E C I D O.

Jessica Renata Santos, policial militar, estava em patrulhamento de rotina, quando avistou um indivíduo abaixado ao lado de um veículo. Quando viu a viatura ele jogou alguma coisa e correu. Em seu poder havia R\$32,00 em dinheiro.

Quando foram fazer a varredura no local, onde ele dispensou algo, encontraram 24 pinos de cocaína, em um saco. Ele foi conduzido à delegacia.

Na ocasião, o réu nada disse; apenas dizia que nada era dele. Mas os policiais viram-no jogando e o local é conhecido como ponto de tráfico. A sacola foi encontrada em uma poça de lama, ao lado do veículo onde o réu estava agachado.

Havia mais pessoas na rua, mas não havia ninguém ao lado dele. Não viu o réu conversando com ninguém. Não havia nenhuma anotação dentro da sacola. As porções de droga se espalharam pela poça de lama.

Sua convicção sobre a traficância foi a atitude do réu quando avistou a viatura.

Sergio Ramos Balbino Junior, também Policial Militar, confirmou o depoimento anterior, em nada divergindo. O acusado é conhecido no tráfico do local, mas nunca tiveram êxito, antes, em prende-lo. Havia pessoas na rua, mas não próximas a ele.

Ao ser interrogado, o réu negou a imputação lançada contra si. No momento da abordagem estava mesmo na Bitencourt, onde se concentram trabalhadores e traficantes. O modo como falaram, que estava agachado, é mentira. Não é traficante daquele local, pois o levaram para o 3º DP.

O policial falou que há várias denúncias sobre sua pessoa, mas nunca foi pego com nada. Naquele local, à noite, ficam abertos galpões. Como está em situação de rua e usa "crack", não participa dessa boca de droga. Trabalha descarregando caminhão.

O 6º Batalhão é próximo e os policiais sabem quem é o traficante. Eles não têm prova contra sua pessoa, nem mesmo alguém para acusa-lo.

Em seguida, disse ser perigoso denunciar traficante. Tinha em seu poder R\$29,00, proveniente de seu trabalho de descarregar caminhão.

Apesar do irrestrito respeito pelas forças policiais, neste caso, não ficou demonstrada a procedência da acusação.

Com efeito, a policial Jessica baseou sua convicção sobre a traficância na maneira como o acusado reagiu ao avistar a viatura. E a descrição por ela feita apresentou poucos elementos que poderia conduzir à mesma convicção.

O Policial Sergio limitou-se a dizer que o réu é traficante conhecido. Parece pouco.

Concluindo, não se duvida que o acusado possa ter, eventualmente, praticado o delito pelo qual foi denunciado. No entanto, somente indícios há nesse sentido; as provas se apresentam vazias e inconcludentes.

Até aqui, nenhuma prova robusta foi produzida que pudesse dar suporte a uma condenação. Não.

Assim sendo, a falta de provas deve favorece-lo, posto que ninguém pode ser condenado com base em meras suspeitas.

Destarte, não há outro caminho a ser trilhado, senão o da improcedência da ação.

Posto isso, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva. Em consequência, ABSOLVO o réu FABIO CARDOSO SILVA das imputações que pesam sobre si, nos termos do artigo 386-VII, do CPP.

P. R. I. C.

Santos, 23 de fevereiro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Romano Lucarini

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA